

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2443/2538

นาย สง่า วงศ์นามเถา
นาย คณิ่ง สีนทองน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88 วรรคหนึ่ง, มาตรา 199 วรรคสอง

เมื่อจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยมีสิทธิเพียงอ้างตนเองเป็นพยานกับชัก
ค้ำพยานโจทก์ไม่มีสิทธินำพยานของจำเลยเข้าสืบไม่ว่าพยานบุคคลหรือพยาน
เอกสารการที่จำเลยนำเอกสารมาให้พยานโจทก์ดูประกอบการถามค้ำพยานโจทก์
แล้วส่งเอกสารนั้นต่อศาลโดยที่พยานโจทก์ไม่ได้เบิกความรับรองข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวเท่ากับจำเลยเรียกพยานหลักฐานของตนเข้าสืบฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา199วรรคสองจึงต้องห้ามมิให้รับฟัง

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย และ บริวาร ได้ ปัก เสา คอนกรีต ล้อม เอา ที่ดินของ
โจทก์ ไว้ ทั้งหมด เป็น แนว 3 ด้าน ขอให้ พิพากษา ว่า ที่พิพาท เป็นของ โจทก์
ห้าม จำเลย และ บริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ให้ จำเลย รื้อถอน เสาคอนกรีต ออกจาก ที่
พิพาท หาก จำเลย ไม่ รื้อถอน ให้ โจทก์ รื้อถอน โดย จำเลยเสีย ค่าใช้จ่าย

จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ว่า สิทธิครอบครอง ใน ที่พิพาทเป็น ของ โจทก์ ห้าม จำเลย และ บริวาร เข้า เกี่ยวข้อง ให้ จำเลย รื้อถอนเสา คอนกรีต ที่ ปัก ไว้ ออก ไป หาก จำเลย ไม่ รื้อถอน ให้ โจทก์ รื้อถอนโดย จำเลย เป็น ผู้ เสีย ค่าใช้ จ่าย

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ปัญหา ตาม ฎีกา ของ จำเลย มี ว่า การ ที่ จำเลยนำ สำเนา คำพิพากษา ศาลฎีกา สำเนา หนังสือรับรองการทำประโยชน์และ บันทึกรถยนต์ มา ให้ พยานโจทก์ ดู ประกอบการ ถาม คำนพยาน โจทก์แล้ว ส่ง พยาน เอกสาร ดังกล่าว ต่อ ศาล ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ เห็นว่าตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 วรรคสอง เมื่อศาลชั้นต้น สั่ง ว่า จำเลย ขาดนัด ยื่นคำให้การ จำเลย มีสิทธิ เพียง อ้างตนเอง เป็น พยาน กับ ชักค้ำ พยาน โจทก์ เท่านั้น ไม่มี สิทธิ นำพยาน ของ จำเลยเข้าสืบ ไม่ว่า พยานบุคคล หรือ พยาน เอกสาร การ ที่ จำเลย นำ เอกสาร มา ให้พยานโจทก์ ดู ประกอบการ ถาม คำน พยาน โจทก์ แล้ว ส่ง เอกสาร นั้นต่อ ศาลชั้นต้น โดย ที่ พยานโจทก์ ไม่ได้ เบิก ความ รับรอง ข้อความ ในเอกสาร ดังกล่าว เท่ากับ จำเลย เรียก พยานหลักฐาน ของ ตน เข้าสืบฝ่าฝืน ต่อ บทบัญญัติ กฎหมาย ดังกล่าว ข้างต้น จึง ต้องห้าม มิให้ รับฟังที่ ศาลชั้นต้น นำ เอา หนังสือรับรองการทำประโยชน์ มา วินิจฉัยประกอบ คำ เบิกความ ของ ตัว จำเลย จึง ไม่ชอบ

พิพากษายืน

(สุทธิ นิขโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ